

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

|                              |                                 |       |
|------------------------------|---------------------------------|-------|
| คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 207/2537 | พนักงานอัยการ จังหวัด นครสวรรค์ | โจทก์ |
|                              | โจทก์ร่วม                       | โจทก์ |
|                              | นาง มณฑารีย์ สารโจน์            | โจทก์ |
|                              | นาย อัญเชิญ อินทรสุนทร          | จำเลย |

ป.วิ.อ. มาตรา 158 (5)

บรรยายฟ้องคดีอาญาลักษณะที่ฟ้องว่าเหตุเกิดระหว่างต้นเดือนมีนาคม 2534 ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2534 เวลากลางวัน วันเวลาใดไม่ปรากฏชัดเป็นฟ้องที่บอกวันเวลาตามที่สามารถจะบอกให้จำเลยเข้าใจดีแล้ว ฟ้องโจทก์ไม่เคลือบคลุม

---

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อระหว่างต้นเดือนมีนาคม 2534 ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2534 เวลากลางวัน วันเวลาใดไม่ปรากฏชัด จำเลยกับพวกอีก 1 คน ซึ่งหลบหนีไป ยังไม่ได้ตัวมาฟ้อง ได้ร่วมกันปีนเข้าทางช่องเพดานหลังคาอันเป็นการเข้าทางช่องทางซึ่งได้ทำขึ้นโดยมิได้จ้างให้เป็นทางคนเข้า แล้วเข้าไปในบ้านอันเป็นเคหสถานที่อยู่อาศัยของนางมณฑารีย์ สารโจน์ ผู้เสียหาย แล้วร่วมกันใช้สายไฟฟ้าต่อพ่วงเข้ากับสายไฟฟ้าภายในบ้านของผู้เสียหาย และลักเอากระแสไฟฟ้าที่ใช้อยู่ภายในบ้านของผู้เสียหายไป คิดเป็นค่ากระแสไฟฟ้าประมาณ 1,000 บาทเหตุเกิดที่ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ พนักงานสอบสวนตรวจที่เกิดเหตุพบสายไฟฟ้า 1 เส้น ที่จำเลยใช้ต่อพ่วงกับสายไฟฟ้าภายในบ้านผู้เสียหายดังกล่าวจึงยึดเป็น

ของกลาง ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335,33 พระราชบัญญัติ  
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 5)พ.ศ. 2525 มาตรา 11 และริบสาย  
ไฟฟ้าของกลาง ให้จำเลยใช้ราคาค่ากระแสไฟฟ้าจำนวน 1,000 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยให้การปฏิเสธ

นางมณฑารีย์ สารโจน์ ผู้เสียหายขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา  
335(4)(8) วรรคสาม จำคุก 1 ปี ให้จำเลยใช้ราคาค่ากระแสไฟฟ้าจำนวน 1,000 บาท  
แก่โจทก์ร่วม ริบสายไฟฟ้าของกลาง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาคดีและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้น  
อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงได้

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...พิเคราะห์แล้ว ปัญหาข้อแรกที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของ  
จำเลยมีว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมหรือไม่จำเลยฎีกาว่าฟ้องโจทก์เคลือบคลุมเพราะ  
โจทก์บรรยายฟ้องว่า"เมื่อระหว่างต้นเดือนมีนาคม 2534 ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม  
2534 เวลากลางวัน วันเวลาใดไม่ปรากฏชัดทำให้จำเลยเสียเปรียบในการต่อสู้คดี  
และหลงต่อสู้ว่าจำเลยกระทำผิดในตอนกลางวันหรือกลางคืนหรือวันใดแน่ ซึ่งเป็นข้อ  
สาระสำคัญในการที่จำเลยจะสามารถต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่เห็นว่า ตามฟ้องได้บอกวัน  
เวลาตามที่สามารถจะบอกให้จำเลยเข้าใจดีแล้ว จำเลยก็ได้นำสืบต่อสู้คดีโจทก์ไว้แล้ว

ดังนั้นจำเลยยอมเข้าใจวันเวลาที่โจทก์กล่าวหาได้ดีโดยมิหลงต่อผู้ฟ้องโจทก์ไม่เคลือบคลุมแต่อย่างใด.."

พิพากษาแก้เป็นว่าให้ปรับจำเลย 3,000 บาท รวมจำคุก 1 ปีปรับ 3,000 บาท ให้รอการลงโทษจำคุกจำเลยไว้มีกำหนด 2 ปีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(สุทธิ นิชโรจน์-บุญศรี กอบบุญ-เสมอ อินทรศักดิ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ